

मन्त्रीहरूको पारशिरमकि र सुवधि सम्बन्धी ऐन २०४९

English title: Remuneration and Facilities of Ministers Act, 1992

मन्त्रीहरूको पारशिरमकि र सुवधि सम्बन्धी ऐन, २०४९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५० । ०२ । ३२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०५० सालको ऐन नं. ११ । मन्त्रीहरूको पारशिरमकि र सुवधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : मन्त्रीहरूको पारशिरमकि र सुवधिका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाईसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मन्त्रीहरूको पारशिरमकि र सुवधि सम्बन्धी ऐन, २०४९” रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “मन्त्री” भन्नाले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री समेत सम्झनु पर्छ । (ख) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । पारशिरमकि र अन्य सुवधि । ३. पारशिरमकि : केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजमिको पारशिरमकि मन्त्रीहरूलाई दनिन्छ । (२) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रीहरूको मासिक पारशिरमकिमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ । (३) कुनै मन्त्रीको मन्त्री पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा मृत्यु भई वा नजिले दिएको राजीनामा स्वीकृत भई वा मन्त्रपरिषद् वघिटन भई वा अन्य कुनै तवरबाट नजि मन्त्री पदमा कायम नरहेमा नजिलाले मन्त्री पद कायम रहेको दनिसम्म पाउने पारशिरमकिको अतिरिक्त एक महिनाको थप पारशिरमकि दडिनेछ । (४) मन्त्रीले उपदफा (३) बमोजमि पाउने पारशिरमकि वा थप पारशिरमकि अवस्था अनुसार नजिलाले वा नजिले इच्छाएको व्यक्तिलाई दडिनेछ । मन्त्रीको मृत्यु भएमा नजिले कसैलाई इच्छाएको रहेनछ वा इच्छाएको व्यक्ती जीवित रहेनछ भने त्यस्तो पारशिरमकिको रकम नजिको नजिकको हकवालालाई दडिनेछ । ४. आवास सुवधि : (१) मन्त्रीहरूलाई आवासको नमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त हुनेछ । त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकामा वा काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो उपयुक्त घर नभएका मन्त्रीहरूलाई घरभाडा बापत प्रतिमास तरिनु पर्ने रकम नेपाल सरकारले तोकिएर बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बन्दोबस्त भएको सरकारी घर कम्पाउण्डको मर्मत र सरसफाइ खर्च बापत प्रत्येक वर्ष मन्त्रीहरूलाई नजिहरूको मासिक पारशिरमकिको आधा रकम दडिनेछ । यो सुवधि भाडाको घरमा बसे पनि दडिनेछ । (३) काठमाडौं उपत्यकामा स्थायी बासस्थान भई उपयुक्त घर भएका मन्त्रीलाई नजिको घर कम्पाउण्डको मर्मत र सरसफाइ खर्च बापत प्रत्येक महिना एकहजार पाँचसय रुपैयाँ दडिनेछ । (४) यस दफा बमोजमिको सुवधि मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दनिसम्म पाउनेछन् ।

५. बजुली, धारा र टेलिफोन सुवधि : प्रधानमन्त्रीको आवासमा जडान भएका बजुली धारा र टेलिफोन तथा अन्य मन्त्रीहरूको आवासमा जडान भएका एक इकाईको बजुली, धारा र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र गरिने टेलिफोन महसुल (जरिवाना बाहेक) नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । तर प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र, गृह र अर्थ सम्बन्धी मन्त्रीलाई भने नेपाल सरकारले तोके बमोजमि सरकारी काममा वदिशमा गरेको टेलिफोन महसुल समेत दनि सक्नेछ । ६. सवारी तथा इन्धन सुवधि : (१) देहायका मन्त्रीहरूलाई देहाय बमोजमि सवारी तथा इन्धन सुवधि दडिनेछ :- । (क) प्रधानमन्त्री : । (१) सवारीको नमित्त मोटर दुई । (२) मासिक तीनसय चालसि लटिर पेट्रोल । (३) त्रैमासिक दश लटिर मोबिलि । (ख) उपप्रधानमन्त्री : । (१) सवारीको नमित्त मोटर एक । (२) मासिक दुईसय पसट्टी लटिर पेट्रोल । (३) त्रैमासिक पाँच लटिर मोबिलि । (ग) मन्त्री : । (१) सवारीको नमित्त मोटर एक । (२) मासिक दुईसय तीस लटिर पेट्रोल । (३) त्रैमासिक पाँच लटिर मोबिलि । (घ) राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री : । (१) सवारीको नमित्त मोटर एक । (२) मासिक दुईसय लटिर पेट्रोल । (३) त्रैमासिक पाँच लटिर मोबिलि । (२) मोटरको मर्मत र मोटरलाई चाहिने ग्रीजको बन्दोबस्त केन्द्रीय सेवा वभागबाट हुनेछ । (३) पेट्रोल र मोबलिको बलि भौचर बुझाउनु पर्ने छैन । (४) यस दफाबमोजमिको सुवधि मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दनिसम्म पाउनेछन् । परिच्छेद-३ । दैनिक तथा भ्रमण भत्ता । ७. दैनिक तथा भ्रमण भत्ता : केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । मन्त्रीहरूलाई सरकारी कामको सलिसलामा नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा नरिधारण भए बमोजमिको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दडिनेछ । ८. भ्रमण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) मन्त्रीहरूले भ्रमणबाट फर्केको दनिको आधा दैनिक भत्ता पाउनेछन् । यस्तो भत्ता नजिहरूले फर्केको अघिल्लो दनि बसेको स्थानको लागि पाउने न्यूनतम दैनिक भत्ताको आधा हुनेछ । (२) भ्रमण भत्ताको भुक्तानीको नमित्त मन्त्रीहरूले भ्रमणबाट फर्केको मितिले पैतीस दनिभित्र भ्रमण बलि भरी कोष प्रमाण, लगबुक, बलि, भर्पाई आदि आवश्यक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ९. लुगा भत्ता : (१) मन्त्रीहरूले सरकारी काममा वा नेपाल सरकारको तरफबाट वभिनिन समारोह, उत्सव, सम्मेलन आदमा भाग लनि

नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर जाँदा तीन वर्षमा एक पटक देहाय बमोजमिका दरले लुगा भत्ता बापत पाउनेछन्:- । (क) प्रधानमन्त्री रू. ६,२०० । - । (ख) उपप्रधानमन्त्री रू. ५,७०० । - । (ग) मन्त्री रू. ५,६७० । - । (घ) राज्यमन्त्री रू. ५,३२० । - । (ङ) सहायक मन्त्री रू. ४,३२० । - । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको ।

बाहिर जाँदा मन्त्रीले आफ्नो श्रीमती समेत साथमा लैजाने स्वीकृति पाएमा श्रीमतीको लागि आफ्नो एक महानिको पारिश्रमिकको आधा रकम तीन वर्षमा एक पटक लुगा भत्ता बापत पाउनेछ । १०. नेता भत्ता : मन्त्रीहरूले नेताको रूपमा वदिश जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको पचास प्रतिशत थप नेता भत्ता बापत पाउनेछन् । ११. बीमा सुविधा : मन्त्रीहरूलाई भ्रमण गर्दा तीनलाख रूपैयाँको यात्रा बीमा गर्न लाग्ने रकम र हवाई उडान कर बापत लाग्ने रकम दडिनेछ । १२. उपचारको सुविधा : (१) मन्त्रीहरूलाई सामूहिक रूपमा नेपाल सरकारले तोकेको एकजना चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराइनेछ । (२) अस्पतालमा भर्ना भई औषधी उपचार गर्नु पर्ने भनी उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको चिकित्सकले सफारिश गरेको मन्त्रीले अस्पतालमा भर्ना भई औषधी उपचार गराएमा त्यसरी उपचार गराउँदा लागेको प्रेस्क्रिप्सन तथा बलि बमोजमिको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ । (३) मन्त्रीहरूले वदिशमा गएर उपचार गराउनु परेमा नेपाल सरकारले तोकेको उपचार खर्च पाउनेछन् । परिच्छेद-४ । विविधि । १३. नजी सचिवालयको व्यवस्था : (१) मन्त्रीहरूलाई आफ्नो कार्यकालभरको लागि नजी सचिवालयको नमित्त आवश्यक पर्ने फर्नचिर, कार्यालय सामान तथा कर्मचारीको व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएका फर्नचिर तथा स्थायी जन्सी सामानहरू मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ । १४. मसलन्द तथा अतिथिसत्कार खर्च : मन्त्रीहरूको नजी सचिवालयको नमित्त चाहनि मसलन्द तथा अतिथिसत्कार खर्चको रकम तोकिए बमोजमि हुनेछ । यसरी गरनि मसलन्द तथा अतिथिसत्कार खर्चको रकमको बील भर्पाई बुझाउनु पर्ने छैन । १५. अङ्गरक्षक र गार्डको सुविधा : मन्त्रीहरूलाई आवश्यक पर्ने अङ्गरक्षक र गार्डको सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. सुविधाको प्रारम्भ : (१) यस ऐन बमोजमि पाउने सुविधाहरू मन्त्रीहरूले मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेको मतिदिखि पाउनेछन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्री पदको शपथ ग्रहणको नमित्त काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौँसम्म आउँदा लाग्ने दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रकम समेत मन्त्रीहरूले लनि सक्नेछन् । १७. खारेजी र बचाउ : (१) मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०४० खारेज गरिएकोछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि मन्त्रीहरूले प्राप्त गरेका यस ऐन बमोजमिका सुविधाहरू समेत मन्त्रीहरूले यसै ऐन बमोजमि प्राप्त गरेको मानिनेछ ।